

PÓLIZA GENERAL DE SEGURO DE AUTOMÓVIL

Compañía: IBERIA SEGUROS FICTICIA, S.A.

Código de documento: POL-GEN-AUTO-01

Versión: 3.1

Fecha de entrada en vigor: 2026-01-01

Ramo: Vehículos terrestres a motor

Documentos relacionados: CG-AUTO-V2, COB-ROBO-01, MOD-TER-BAS-01, MOD-TER-AMP-02, MOD-TER-LUN-03, MOD-TR-FRQ-04, MOD-TR-SIN-05

DOCUMENTACIÓN FICTICIA PARA PRUEBAS FUNCIONALES. NO REPRESENTA CONDICIONES REALES DE NINGUNA ASEGURADORA.

1. Objeto del seguro

1.1 Finalidad del contrato

El presente documento constituye el marco contractual general del seguro de automóvil suscrito entre IBERIA SEGUROS FICTICIA, S.A. (en adelante, la Aseguradora) y el Tomador identificado en las Condiciones Particulares. Por virtud de este contrato, la Aseguradora se obliga, mediante el cobro de la prima convenida, a indemnizar dentro de los límites pactados las consecuencias económicas de los siniestros amparados por la modalidad contratada y las garantías adicionales expresamente señaladas en la póliza.

1.2 Documentos que integran el contrato

El contrato se compone de la solicitud, el cuestionario de declaración del riesgo, las Condiciones Particulares, las Condiciones Especiales de la modalidad contratada, las Condiciones Generales vigentes (CG-AUTO-V2) y los suplementos emitidos durante la vida de la póliza. En caso de discrepancia prevalecerán las Condiciones Particulares sobre las Especiales, y estas sobre las Generales.

1.3 Modalidades comercializadas

La Aseguradora comercializa cuatro modalidades: Terceros Básico (MOD-TER-BAS-01), Terceros Ampliado (MOD-TER-AMP-02), Terceros Ampliado con Lunas (MOD-TER-LUN-03) y Todo Riesgo, en variante con franquicia (MOD-TR-FRQ-04) o sin franquicia (MOD-TR-SIN-05).

2. Ámbito territorial

2.1 Territorios incluidos

La cobertura del seguro se extiende y produce efecto en España, los Estados miembros de la Unión Europea, los países del Espacio Económico Europeo (EEE), Reino Unido, Suiza y Andorra. En dichos territorios la póliza opera en las mismas condiciones y con los mismos límites que en territorio español, sin recargo de prima ni comunicación previa a la Aseguradora.

2.2 Territorios con carta verde

La circulación por Marruecos y Turquía únicamente queda amparada si el Tomador solicita y obtiene, con carácter previo al viaje, la Carta Verde o certificado internacional de seguro. La solicitud debe cursarse con una antelación mínima de 5 días hábiles. Fuera de los territorios enumerados en los apartados 2.1 y 2.2 no existe cobertura alguna, ni siquiera de responsabilidad civil obligatoria.

3. Duración, renovación y extinción

3.1 Duración inicial

La póliza se emite por un periodo inicial de doce meses, salvo pacto expreso de duración inferior recogido en Condiciones Particulares. La cobertura comienza a las 00:00 horas de la fecha de efecto indicada, siempre que se haya satisfecho el primer recibo de prima.

3.2 Prórroga tácita

Al vencimiento del periodo inicial el contrato se prorrogará tácitamente por periodos anuales sucesivos. Cualquiera de las partes puede oponerse a la prórroga mediante notificación escrita: el Tomador con al menos 1 mes de antelación al vencimiento, y la Aseguradora con al menos 2 meses. La oposición debe remitirse por medio que permita acreditar fecha y recepción.

3.3 Causas de extinción anticipada

Son causas de extinción anticipada la transmisión del vehículo sin subrogación del adquirente, su baja definitiva en el Registro de Vehículos, la declaración de siniestro total con indemnización a valor total y el acuerdo mutuo de las partes. En caso de baja definitiva se devolverá la prima no consumida en un plazo máximo de 30 días.

4. Pago de primas

4.1 Primera prima y primas sucesivas

La primera prima es exigible una vez firmado el contrato. Si no hubiera sido pagada por culpa del Tomador, la Aseguradora tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago en vía ejecutiva. Las primas sucesivas se entienden vencidas en la fecha de renovación y se giran al medio de pago designado en Condiciones Particulares.

4.2 Impago de primas sucesivas

En caso de impago de una prima sucesiva, la cobertura queda suspendida transcurrido 1 mes desde el vencimiento. Si la Aseguradora no reclama el pago en los 6 meses siguientes, el contrato quedará extinguido. La cobertura vuelve a surtir efecto a las 24 horas del día en que el Tomador pague la prima pendiente.

4.3 Fraccionamiento

Se admite el fraccionamiento semestral, trimestral y mensual con los recargos que figuren en la tarifa vigente. El fraccionamiento no altera la anualidad del contrato: en caso de siniestro con indemnización total, la Aseguradora podrá descontar de la indemnización las fracciones de prima pendientes hasta completar la anualidad en curso.

5. Vehículos asegurables

5.1 Categorías admitidas

Son asegurables bajo esta póliza los turismos, todoterrenos, furgonetas de hasta 3.500 kg de masa máxima autorizada, motocicletas y ciclomotores, con matrícula española y en estado de circulación legal. Los vehículos deben contar con la Inspección Técnica de Vehículos en vigor cuando esta sea legalmente exigible.

5.2 Vehículos no asegurables

No se admiten los vehículos destinados a alquiler sin conductor, autoescuelas, servicio público de viajeros (taxi y VTC), mercancías peligrosas, competición, ni los de antigüedad superior a 25 años salvo suplemento de vehículo clásico.

5.3 Vehículo de sustitución temporal

Si el vehículo asegurado se halla inmovilizado en taller por siniestro o avería, las coberturas se extienden automáticamente al vehículo de sustitución facilitado por la Aseguradora, por un máximo de 10 días en las modalidades de Todo Riesgo y de 5 días en Terceros Ampliado. Terceros Básico no incluye vehículo de sustitución.

6. Conductores

6.1 Conductor habitual y conductores ocasionales

Es conductor habitual la persona designada como tal en Condiciones Particulares, que utiliza el vehículo con mayor frecuencia. La póliza ampara también a los conductores ocasionales autorizados por el Tomador que posean permiso en vigor adecuado a la categoría del vehículo.

6.2 Conductor joven o novel

Se considera conductor joven o novel a todo conductor menor de 25 años o con menos de 2 años de antigüedad en el permiso de conducción. Su conducción habitual debe declararse expresamente; su omisión constituye reserva o inexactitud a los efectos del apartado 9. En caso de siniestro con conductor joven no declarado se aplicará una franquicia adicional de 300 € sobre los daños propios.

6.3 Conducción sin permiso

Los siniestros ocurridos cuando el conductor carezca de permiso en vigor, lo tenga retirado o no sea válido para la categoría del vehículo quedan excluidos de las coberturas de daños propios. La Aseguradora atenderá la responsabilidad civil obligatoria, con derecho de repetición contra el conductor.

7. Definiciones

7.1 Partes del contrato

Tomador: persona física o jurídica que suscribe el contrato y asume las obligaciones derivadas del mismo, salvo las que correspondan al Asegurado.

Asegurado: titular del interés objeto del seguro, generalmente el propietario del vehículo.

Beneficiario: persona designada para percibir la indemnización en las garantías de accidentes del conductor.

7.2 Conceptos técnicos

Siniestro: todo hecho súbito, accidental e imprevisto cuyas consecuencias estén cubiertas por la póliza. El conjunto de daños derivados de una misma causa constituye un único siniestro.

Franquicia: cantidad en euros que queda a cargo del Asegurado en cada siniestro de daños propios.

Valor venal: precio de mercado del vehículo inmediatamente antes del siniestro, atendiendo a marca, modelo, antigüedad, kilometraje y estado.

Prima: precio del seguro, incluidos recargos e impuestos repercutibles.

8. Obligaciones del Asegurado y del Tomador

8.1 Deber de comunicación del siniestro

El Tomador, el Asegurado o el Beneficiario deben comunicar el siniestro a la Aseguradora en el plazo máximo de 7 días naturales desde que tuvieron conocimiento del mismo. El incumplimiento de este plazo faculta a la Aseguradora para reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración, salvo que se demuestre que tuvo conocimiento del siniestro por otro medio.

8.2 Deber de aminorar las consecuencias

El Asegurado debe emplear los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro, sin que ello suponga reconocimiento de responsabilidad. Los gastos razonables incurridos serán por cuenta de la Aseguradora, aun cuando resulten infructuosos.

8.3 Deber de información y colaboración

El Asegurado facilitará información sobre las circunstancias del siniestro, permitirá el acceso del perito al vehículo y aportará atestados, denuncias, partes amistosos y facturas. La aportación deliberadamente falsa de documentos determinará la pérdida del derecho a la indemnización.

9. Declaración, modificación y agravación del riesgo

9.1 Declaración inicial

El Tomador debe declarar, antes de la conclusión del contrato y conforme al cuestionario que le someta la Aseguradora, todas las circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo: uso, kilometraje anual, estacionamiento habitual, conductores, siniestralidad previa y modificaciones técnicas.

9.2 Agravación del riesgo

Durante la vigencia del contrato, el Tomador debe comunicar a la Aseguradora, tan pronto como le sea posible, toda circunstancia que agrave el riesgo. Se consideran agravaciones relevantes el cambio de uso a profesional, la instalación de preparaciones mecánicas que aumenten la potencia, el traslado del estacionamiento habitual de garaje cerrado a vía pública y la incorporación de un conductor joven.

9.3 Consecuencias de la falta de comunicación

Si el siniestro sobreviene antes de que la Aseguradora haya hecho declaración alguna sobre la agravación, la prestación se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de conocerse la verdadera entidad del riesgo. Si hubiera mediado dolo o culpa grave del Tomador, la Aseguradora quedará liberada de la prestación.

10. Comunicación de cambios y notificaciones

10.1 Cambios que deben notificarse

Deben notificarse por escrito, en un plazo máximo de 15 días naturales: el cambio de titularidad del vehículo, el cambio de domicilio del Tomador, la sustitución del conductor habitual, la baja del vehículo y la instalación de dispositivos antirrobo homologados.

10.2 Medios válidos

Las comunicaciones podrán efectuarse por el área privada de cliente, correo electrónico, teléfono con grabación o correo postal certificado. La Aseguradora emitirá acuse de recibo con número de referencia en 48 horas hábiles.

10.3 Ejemplo práctico

El Tomador de la póliza PL-FICT-000123, titular del vehículo con matrícula 0000-XXX, traslada su residencia y pasa a estacionar en vía pública. Debe comunicarlo en 15 días naturales. Si no lo hace y se produce un robo, la indemnización podrá reducirse proporcionalmente conforme al apartado 9.3, sin perjuicio de las condiciones específicas del documento COB-ROBO-01.

11. Obligaciones de la Aseguradora

11.1 Prestación de servicios

La Aseguradora se obliga a tramitar el siniestro con diligencia, designar perito en un plazo máximo de 5 días hábiles desde la declaración, informar del estado del expediente y abonar la indemnización conforme a CG-AUTO-V2.

11.2 Pago de la indemnización

La Aseguradora abonará el importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los 40 días siguientes a la declaración del siniestro. El pago definitivo se realizará en los 10 días siguientes a la aceptación del informe pericial.

11.3 Reclamaciones

El Asegurado puede dirigirse al Servicio de Atención al Cliente, que resolverá en el plazo máximo de 1 mes.

Nota final: léase conjuntamente con las Condiciones Generales en vigor (CG-AUTO-V2). El robo se detalla en COB-ROBO-01.